



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-747-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Noviembre de 2019

Referencia: EX-2019-52190219- -APN-DGD#MPYT - “CONC. 1706”

VISTO el Expediente N° EX-2019-52190219- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica fue notificada el día 4 de junio de 2019 y consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte de la firma PLATINUM EQUITY LLC.

Que la operación se implementa mediante la adquisición del paquete accionario de control en la firma GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte del vehículo holding BERING IV CONGELADOS S.L.U.—sociedad que se encuentra exclusivamente controlada, en última instancia, por la firma PLATINUM EQUITY LLC

Que luego de perfeccionada la transacción, la firma PLATINUM EQUITY LLC es tenedor indirecto de acciones representativas del SETENTA COMA CINCO POR CIENTO (70,5 %) del capital social de la firma GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A.

Que el cierre de la operación se produjo el día 31 de mayo de 2019.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, el día 4 de octubre de 2019, la Dirección de Legales de Comercio y Minería de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió la Providencia N° 360, en la que observó que la documentación cuya confidencialidad solicitan las partes, este es el «Anexo Confidencial 1.e)» en fecha 4 de junio de 2019, y el resumen no confidencial que corresponde a la misma, presentado el 27 de agosto de 2017, resultan idénticos.

Que, en virtud de ello, la ex mencionada Comisión Nacional requirió a las partes notificantes que, en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs), indicaran los motivos por los cuales ambos documentos guardaban identidad.

Que las partes notificantes informaron que desistían de la solicitud de tratamiento confidencial para la documentación acompañada el día 4 de junio de 2019, indicando que "ratificaban" en todos sus términos la información suministrada en fecha 27 de agosto de 2019.

Que debe tenerse por desistida la solicitud de confidencialidad formulada con respecto a la documentación acompañada como «Anexo Confidencial 1.e)» en fecha 4 de junio de 2019.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el dictamen de fecha 15 de octubre de 2019, correspondiente a la "CONC. 1706", aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte de la firma PLATINUM EQUITY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen mencionado en el considerando inmediato anterior, el cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte de la firma PLATINUM EQUITY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase el Dictamen de fecha 15 de octubre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1706” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como IF-2019-93215356-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.11.08 16:41:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-93215356-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Octubre de 2019

Referencia: Conc. 1706 | Dictamen Complementario

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-52190219- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: *“CONC. 1706 - BERING IV CONGELADOS, S.L.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”*

I. ANTECEDENTES

1. El día 4 de junio de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. (en adelante, y junto a sus subsidiarias, "IBERCONSA") por parte de PLATINUM EQUITY LLC (en adelante, "PLATINUM").
2. En el plano formal, la operación se implementa mediante la adquisición del paquete accionario de control en IBERCONSA por parte del vehículo holding BERING IV CONGELADOS S.L.U.—sociedad que se encuentra exclusivamente controlada, en última instancia, por PLATINUM.
3. IBERCONSA es la sociedad matriz de un grupo empresarial de origen español con participación en todos los eslabones de la actividad pesquera —la compañía es conocida como «Grupo Iberconsa».
4. Por otro lado, PLATINUM —firma que toma el control sobre «Grupo Iberconsa» como resultado de la operación notificada—, es una firma estadounidense de gestión de activos, focalizada en private equity.
5. Luego de perfeccionada la transacción, PLATINUM es tenedor indirecto de acciones representativas del 70,5% del capital social de IBERCONSA y, con ello, se hace con el control exclusivo sobre IBERCONSA.
6. La descripción en detalle de la operación tal como fue notificada, la actividad de las partes, el

encuadramiento jurídico, el procedimiento y la evaluación de los efectos sobre la competencia se encuentran desarrollados en los Apartados I, II, III y IV del Dictamen IF-2019-85448708-APN-CNDC#MPYT, a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad.

7. Se aclara y deja constancia que en el presente Dictamen no se re-analizan ni se revierten las conclusiones a las que se arribara en las Apartados consignados en el párrafo anterior.

8. Efectivamente, con fecha 20 de septiembre de 2019, esta Comisión emitió el arriba mencionado Dictamen IF-2019-85448708-APN-CNDC#MPYT, en el cual concluyó que la operación notificada no infringía el Artículo 8 de la Ley N° 27.442 y recomendó al Señor Secretario de Comercio Interior (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte de PLATINUM EQUITY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442 y (b) conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como «Anexo Confidencial 1.e)» en fecha 4 de junio de 2019, teniendo por suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro..

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN IF-2019-85448708-APN-CNDC#MPYT

9. El día 4 de octubre de 2019, la Dirección de Legales de Comercio y Minería del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación emitió la Providencia D.L.C.Y.M. N° 360 (IF-2019-90641097-APN-DALCYM#MPYT), en el que observó que la documentación cuya confidencialidad solicitan las partes —este es el «*Anexo Confidencial 1.e)*» en fecha 4 de junio de 2019— y el resumen no confidencial que corresponde a la misma, presentado el 27 de agosto de 2017, resultan idénticos.

III. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN EFECTUADA

10. Efectivamente, y tal como se desprende de la nota reseñada en la sección anterior, el «*Anexo Confidencial 1.e)*» acompañado en fecha 4 de junio de 2019 —al cual las partes han solicitado que se le otorgue tratamiento confidencial—, y el resumen no confidencial respectivo, aportado en su presentación de fecha 27 de agosto de 2019, resultan idénticos.

11. Atento ello, esta Comisión Nacional requirió a las partes notificantes que, en el plazo de 48 horas, indicaran los motivos por los cuales ambos documentos guardaban identidad.

12. En respuesta a este requerimiento, las partes notificantes informaron a esta Comisión Nacional que desistían de la solicitud de tratamiento confidencial para la documentación acompañada el 4 de junio de 2019, indicando que "ratificaban" en todos sus términos la información suministrada el 27 de agosto de 2019.

13. Dado lo expuesto precedentemente, debe tenerse por desistida la solicitud de confidencialidad formulada con respecto a la documentación acompañada como «*Anexo Confidencial 1.e)*» en fecha 4 de junio de 2019.

14. Finalmente, se reitera que en el presente Dictamen no se re-analiza ni se revierten las conclusiones a las que se arribara en el anterior Dictamen N° IF-2019-85448708-APN-CNDC#MPYT, sino que únicamente estudia y recomienda la cuestión objeto de observación realizada.

IV. CONCLUSIONES

15. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

16. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS S.A. por parte de PLATINUM EQUITY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan y el Dr. Eduardo Stordeur no suscriben el presente por no haber firmado el Dictamen IF-2019-85448708-APN-CNDC#MPYT.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.11 18:42:55 -03:00

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 10:28:32 -03:00

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 17:35:59 -03:00

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 17:36:00 -03:00